

1502231-53.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... transitadas em julgado por tráfico de drogas, servindo uma delas para fixar a pena acima do mínimo nessa fase. Na segunda fase, requer reconhecimento das agravantes da reincidência e de calamidade pública. Regime fechado desde o início em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Em alegações finais orais, a defesa alegou que o réu admitiu a prática da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502231-53.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502231-53.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO FERREIRA DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 14h40, na confluência da Av. do Café com a Rua Roque Nacarato, Jd. Antártica, nesta comarca, em cenário de calamidade pública, concurso e previamente conluiado com outras pessoas ainda não identificadas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, apreendido (fls. 12/13), a caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, ano 2017, prata, placas FRX 9222/Sertãozinho, apreendida a fls. 12/13, avaliada em R\$ 180.000,00 (fls. 82/83), de propriedade de V.A.B..

Segundo restou apurado, acusado e seus comparsas, adrede intencionados à prática de roubos de caminhonetes, muniram-se com um simulacro de arma de fogo e passaram a procurar um veículo da marca e modelos acima referidos. Quando os ladravazes passaram pela Rua Roque Nacarato com a Av. do Café, notaram que a vítima conduzia seu veículo e colocaram em prática a ação criminosa. A vítima foi "fechada" pela

picape ocupada por Rogério e seus comparsas, no mínimo mais dois, sendo que dois autores, um deles o réu, desceram armados, anunciaram o assalto, determinaram que a vítima descesse e subtraíram o veículo, a carteira e o telefone móvel da vítima, fugindo em seguida. A vítima se dirigiu a um posto de combustíveis e acionou a Polícia Militar, que via COPOM irradiou a notícia do crime para as viaturas. Momentos depois a PM foi informada de que veículo com as mesmas características do subtraído estava capotado pela rodovia Bandeirantes, KM 1 sentido Sertãozinho. Foram para a rodovia e encontraram o acusado. Os policiais encontraram um simulacro de revólver próximo ao réu e a vítima reconheceu fotograficamente o acusado como sendo um dos autores do roubo. Outra guarnição realizou diligência na residência de Rogério, onde foi apreendida a chave de um Jeep Compass, roubado dia 27 de setembro, ou seja, dois dias antes, sendo que o veículo já havia sido localizado no bairro João Rossi, na mesma rua da residência do acusado. Ele também foi reconhecido pela vítima e sobre os fatos foi registrado o RDO 5198/2021. Os policiais deram voz de prisão ao acusado, o qual permaneceu com escolta policial em atendimento médico pela UPA da Vila Virgínia. A carteira da vítima foi localizada dentro da caminhonete. O crime foi praticado em período de calamidade pública reconhecida por decretos das três esferas de governo. Ainda, consta da denúncia que durante a pandemia do Coronavírus o número de furtos e roubos de caminhonetes do tipo Hilux aumentou significativamente em Ribeirão Preto, onde atua uma quadrilha especializada na subtração deste tipo de veículo, havendo somente nesta Vara Criminal vários processos nesse sentido, como por exemplo os processos em que este promotor oficia: 1502590-37.2020.8.26.0530, 1500124-36.2021.8.26.0530, 1502497-74.2020.8.26.0530, 0018535-79.2021.8.26.0506 e 1501828-84.2021.8.26.0530. Por decisão de fls. 60/63, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 97/98). Citado (fls. 117), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 124). A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 125/126). Durante a instrução foram ouvidas as declarações da vítima e de uma testemunha comum às partes. Ao final o réu foi interrogado (fls. 125/126). O Ministério Público, em alegações finais orais, afirmou que analisando as provas colhidas, a ação penal deve ser julgada procedente. Materialidade demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01, pelo B.O. de fls. 06/08, pelos Auto de Apreensão de fls. 09/10 e 12/13, pelo auto de avaliação de fls. 82/83, pelo laudo da arma de fls. 107/111 e declarações das vítimas e testemunhas. O réu não foi ouvido na fase policial pois estava hospitalizado e, em juízo, confessou o delito, afirmando que fez uso de simulacro e estava com mais uma pessoa. A vítima narrou detidamente como se deram os fatos e confirmou o reconhecimento do réu como sendo a pessoa que lhe abordou e colocou a arma em seu peito, em especial pelas tatuagens existentes no braço. Também, há os relatos seguros das testemunhas. Assim, a prova inequívoca demonstra de forma cabal que o réu praticou o delito, fazendo uso de simulacro de arma de fogo e, em concurso e previamente conluído, com outro indivíduo. Confissão do réu corroborada pela versão da vítima e depoimento dos policiais militares, que o encontraram na posse do bem roubado logo após o delito. O réu também foi reconhecido pela vítima de outro roubo de camionete, nos mesmos moldes, ocorrido dois dias antes destes fatos, cujas chaves estavam em sua residência e o veículo encontrado na rua de sua residência. Portanto, o réu estava associado com outras pessoas para prática de delitos dessa natureza a indicar que pertencia a associação criminosa especializada. A testemunha, inclusive, informou que houve um aumento significativa durante a pandemia de delitos de roubo/furto a camionetes Hilux. Comprovados atos descritos na inicial, requer a procedência da ação. Na dosimetria da pena, na primeira fase, deve ser levada em consideração a grande quantidade de furtos de camionete Hilux, a indicar que está envolvido com associação que pratica esses crimes, além dos maus antecedentes, sendo duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, servindo uma delas para fixar a pena acima do mínimo nessa fase. Na segunda fase, requer reconhecimento das agravantes da reincidência e de calamidade pública. Regime fechado desde o início em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Em alegações finais orais, a defesa alegou que o réu admitiu a prática da subtração, bem como o emprego de grave ameaça pela exibição de simulacro de arma de fogo. Acusado teve várias sequelas pelo acidente. Observa que a camionete da vítima encontrava-se segurada, de maneira que as consequências do crime foram reduzidas e o trauma da vítima é inerente a própria condição de vítima de crimes praticados com violência, condição normal da prática do tipo de crime. Na dosimetria da pena, requer fixação no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, exclusão da agravante da calamidade pública, pois a prática do crime não foi facilitada pela situação de pandemia e regime diverso do fechado para início do cumprimento de pena.

A Defensoria Pública apresentou memoriais escritos, alegando também, nulidade do reconhecimento e pedindo a absolvição pelo Princípio do in dubio pro reo, desclassificação de delito para receptação (fls. 131/146).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/05; pelo B.O. de fls. 06/08; pelo Auto de Exibição/Apreensão de fls. 09/10, pelo Auto de Exibição/Apreensão e Entrega da res furtiva de fls. 12/13; pelo Auto de Avaliação de fls. 82/83, pelo laudo pericial realizado no simulacro apreendido de fls. 107/111, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A vítima, ouvida em juízo, trafegava na Avenida do Café, dirigindo-se a Sertãozinho. Olhou no retrovisor e viu o veículo do réu, uma Fiat/Strada, atrás e ficou desconfiado. Virou à direita e estacionou em um posto, quando o veículo lhe fechou, e dele desceram dois indivíduos armados. Eles pediram para que desembarcasse da camionete com as mãos para cima. Desceu e um deles colocou o revólver em seu peito, pegou sua carteira, entrou na camionete, enquanto o outro entrou na Fiat/Strada. O que entrou na camionete não conseguia ligá-la, foi quando o outro veio, entrou no veículo, bateu no câmbio e foram embora. Foi até o posto e chamou a polícia. 15 minutos depois, os policiais chegaram e lhes explicou as características da camionete. Enquanto conversava com os policiais, aportou no rádio que havia ocorrido um acidente, em que uma camionete Hilux havia capotado na rodovia. Foi com os policiais até o local, constatando que era sua camionete. Esperou o rapaz ser socorrido e foi até a camionete, pegou seus pertences que estavam dentro. Ficou dois dias sem dormir e com mal estar, pois nunca tinha passado por isso, ficado sob a mira de arma. Os policiais mostraram fotografias do rapaz que estava no carro, era o mesmo rapaz com as tatuagens. Ficou muito assustado com a situação, os dois indivíduos lhe apontaram arma de fogo. A carteira foi recuperada pelo policial e estava dentro da camionete. A camionete é ano 2017 e valia R\$ 180.000,00. Da camionete Fiat/Strada desceram duas pessoas armadas, um de cada lado. Só viu os dois, não sabe se havia mais pessoas. Passaram 30 minutos entre o roubo e o momento que chegou no local do acidente. Até hoje tem traumas do que aconteceu. Os dois roubadores estavam armados. A camionete tinha seguro. Pagou a franquia, mas não sabe o valor.

A testemunha Ronaldo Merussi Modesto, policial militar, estava em patrulhamento quando foi irradiado via COPOM o roubo da Hilux. Estavam próximos e se deslocaram pela Avenida do Café, quando tiveram a informação acerca de um acidente na rodovia, em que uma camionete Hilux prata havia capotado. Entraram no sentido a Sertãozinho, pela Rodovia. Ao encostar a viatura, viu a camionete e confirmou, pela placa, que se tratava da camionete roubada momentos antes. A ambulância da rodovia já estava socorrendo o réu. Realizaram buscas pelos arredores, localizaram o simulacro escondido no mato. Chegaram a conversar um pouco e o acusado negou o delito. Após ser localizado o simulacro, o réu ficou em silêncio. A vítima foi para o local e o reconheceu. Sabe que foram realizadas diligências na residência do réu e lá foi

localizada uma chave de um veículo Jeep/Compass, produto de roubo. Sobre o veículo e o comparsa, teve informação pela vítima de que no crime fora usada uma VW Saveiro da cor branca ou prata e que eram dois os roubadores, ambos armados. Estão ocorrendo vários roubos e furtos de camionete Hilux em Ribeirão Preto, em comparação aos outros anos. A polícia vem realizando operações para coibir esses crimes. Ocorreram outros roubos semelhantes em que se constatou a presença de um veículo Saveiro, porém não sabe se era uma quadrilha atuante na cidade. Não sabe quais as lesões sofridas pelo réu no acidente.

O réu, interrogado, disse que tem 23 anos, estudou até a sexta série. Mora no João Rossi, com mãe e irmãos. Tem quatro filhos, ajuda em uma borracharia que é dos seus irmãos. Ganhava R\$ 1.200,00 a R\$ 1.300,00 por mês. É usuário de maconha. Respondeu a processo por tráfico, ficou cinco anos preso, saiu do sistema prisional em 2021. Ficou pouco tempo na rua. Sobre os fatos, afirma que pegou a camionete roubada para andar, mas acabou capotando. Não iria vende-la, era "para andar e ir em festas". Estava com mais uma pessoa. O simulacro estava dentro da camionete, pagou R\$ 100,00. Sobre a chave de outro veículo, encontrada em sua casa, confirma envolvimento no roubo dele. Pretendia ficar andando com a camionete, não era para vender. O outro veículo roubado foi apreendido no mesmo dia.

Pois bem. Ante as provas constantes dos autos, a condenação do acusado pela prática do delito de roubo circunstanciado é medida que se impõe.

O acusado confessou o crime e a confissão restou devidamente corroborada pelas demais provas.

A vítima, por sua vez, narrou que estava trafegando na via pública quando percebeu a presença de uma camionete de pequeno porte. Com medo, estacionou próximo a um posto de combustível, mas foi "fechado" pelo veículo de onde saíram duas pessoas armadas, uma delas vindo em sua direção. Foi rendido e desembarcou da sua camionete, uma Toyota/Hilux, que foi levada. Em seguida, a polícia compareceu ao local dos fatos e o declarante foi informado de um acidente com uma camionete do mesmo modelo. Foi até o local do acidente e lá confirmou que se tratava de seu veículo. Recuperou sua carteira. Reconheceu o réu, como um dos roubadores, em especial pelas tatuagens no braço.

Saliento que não há qualquer nulidade a ser declarada quanto ao reconhecimento. A vítima esteve no local do acidente e reconheceu o réu pelas fotografias tomadas. O acusado naquele momento estava sendo socorrido pela equipe médica.

Some-se a isso, o depoimento do policiais militar ouvido em juízo, o qual relatou que ter sido informado sobre o delito de roubo de um veículo e, em seguida, sobre o acidente ocorrido na Rodovia, para onde se deslocou. Chegando no local, constataram que se tratava do veículo roubado. Salientou que localizaram a carteira da vítima dentro da camionete e o simulacro de arma de fogo escondido no mato, perto do local do acidente.

O policial relatou, ainda, que, realizadas diligências na residência do acusado, foi localizada a chave de outro veículo roubado dias antes, roubo este que o acusado também admitiu em juízo. Ressaltou que naquela época houve um aumento significativo de delitos dessa natureza na cidade.

Além da confissão e das declarações da vítima e testemunha, o simples fato de ter sido preso em flagrante delito, logo após os fatos e na posse da res subtraída, faz presumir ser o réu um dos autores do crime.

Portanto, não há dúvidas quanto a autoria do delito.

A grave ameaça, por seu turno, ficou bem caracterizada pelas declarações da vítima, circunstanciadas pela apreensão do simulacro de arma de fogo, periciado a fls.

107/111.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas está devidamente comprovada pela palavra da vítima, a qual contou que foi abordada por duas pessoas que, juntas, realizaram o assalto. Corroborando esta versão, estão as declarações do próprio acusado, que confirmou ter praticado o delito com um comparsa, a indicar o vínculo subjetivo para o roubo.

Na ação, cada qual teve relevante função. Ambos se aproximaram juntos da vítima, armados e fazendo uso de uma Saveiro branca. Após rende-la, o réu se apossou da camionete e assumiu sua direção, ao passo que o comparsa fugiu dirigindo o carro de

apoio.

Ressalto que o fato de o comparsa não ter sido identificado até o presente momento não acarreta o afastamento da mencionada majorante, pois esta restou devidamente comprovada pelos meios acima demonstrados. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA – RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA, QUE DEVE PREVALECER – IMPUTAÇÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – MAJORANTES DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA OU APREENSÃO DA ARMA – REGIME ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO" (TJSP. Apelação Criminal nº 000305-67.2016.8.26.0569. Relator: Euvaldo Chaib. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/11/2017)

Portanto, a prova oral colhida mostra o liame subjetivo entre acusado e o indivíduo não identificado no sentido de que, juntos, empregaram grave ameaça contra a vítima e subtraíram veículo e pertences pessoais do ofendido.

Por fim, impõe-se o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" do CP, por não haver prova de que o réu se valeu do estado de calamidade pública para cometer o crime.

Duradoura a pandemia vivenciada e retomados, em grande parte, a vida cotidiana dos cidadãos e os serviços públicos, não há que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento de tal situação por parte do acusado.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

ROUBO materialidade autos de apreensão, de reconhecimento pessoal e de avaliação, o laudo pericial e a prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. (...). PENA primeira fase base fixada no mínimo legal segunda fase não incidência da agravante prevista no artigo 61, II, j, CP - não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública para a prática do crime provimento para este fim - agravante da reincidência manter o aumento de 1/5 por ser a reincidência específica terceira fase aumento de 1/3 pela majorante de concurso de agentes.(...)" (TJSP. Apelação Criminal nº 1512420-60.2020.8.26.0228. Relator: Lauro Mens de Mello. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 20/04/2021)

Provado fato típico e sua autoria, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 42/43). Ademais, tem personalidade voltada à prática de crimes, inclusive admitiu em juízo outro delito de roubo de veículo cometido dias antes do ora apurado, o que revela que estava fortemente vinculado a delitos desta natureza e articulado com outros criminosos. Além disso, as circunstâncias do crime são graves eis que a vítima possui 77 anos e afirmou que ficou sob a mira do simulacro arma de fogo. Também, as consequências do crime são graves, eis a vítima ouvida em juízo narrou que possui traumas decorrentes dos fatos até os dias de hoje. Ainda, há de se considerar as circunstâncias desfavoráveis, dentre elas o valor elevado da res (R\$ 180.000,00 – Auto de Avaliação de fls. 82/83), bem como o fato de que o moledo do carro (Toyota/Hilux) está entre os mais visados por furtadores/receptadores, em especial para o desmanche e comercialização de peças. Diante disso, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (Processo 0001479-97.2017.8.26.0530 – fls. 42) portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP.

Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição. Por outro lado, diante da

causa de aumento pela comparsaria verificada (artigo 157, parágrafo 2º, inciso II ), aumento a pena anteriormente dosada em 1/3, resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pena ao qual torno definitiva.

Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado e reincidência, fixo-lhe o regime fechado como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a" e §3º, do CP.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Mantenho o acusado preso, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir (emprego de violência com arma de fogo), provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da prisão preventiva dos mesmos que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, observando ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA